ПРАВОВАЯ ВЫПИСКА И МЕМОРАНДУМ ПОЗИЦИИ

Для представления в Суд по банкротству Республики Молдова
В рамках дела о несостоятельности Финкомбанка (FinComBank)

Субъект права (Кредитор): Алексей Мачерет
Основание защиты: Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ) – нормы прямого действия (Jus Cogens, Erga Omnes).
Дата формирования: 2026-09-03 18:40:35

ПРЕАМБУЛА: ВДПЧ КАК ВЫСШИЙ ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ

Настоящая правовая позиция выстроена исключительно на фундаменте Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ), которая применяется здесь как прямое лекарство от институциональной безнаказанности. В условиях системных сбоев банковской системы, процедура банкротства не может и не должна превращаться в механизм легализации убытков за счет граждан.

АРГУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ СУДА: ИМПЕРАТИВЫ ВДПЧ

• Статья 17 ВДПЧ (Защита права собственности): Статус кредитора в деле Финкомбанка является неотъемлемым правом собственности на финансовые активы. Отключения от SWIFT или действия МВФ не снимают обязанности по полному возмещению.

• Статья 6 ВДПЧ (Правосубъектность): Оформление статуса через службу гарантированной юридической помощи фиксирует правосубъектность. Суд обязан безоговорочно признать этот статус.

• Статья 7 ВДПЧ (Равенство перед законом): Процесс банкротства не должен создавать приоритетов для институциональных игроков в ущерб физическим лицам.

• Статьи 8 и 10 ВДПЧ (Эффективное восстановление в правах): Обращение в суд выступает гарантией того, что институциональная безответственность банка будет юридически и финансово компенсирована.

РЕЗОЛЮТИВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ДЛЯ СУДА

1. Безусловное признание заявленных финансовых требований к Финкомбанку.

2. Включение требований в приоритетный реестр кредиторов.

3. Признание недопустимости использования административных (SWIFT/МВФ) барьеров как основания для неисполнения обязательств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: КРИПТОГРАФИЧЕСКИЙ АУДИТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Документы, подтверждающие статус и хронологию, прошли независимый аудит целостности (Snapshot Timestamp Invariance) и зафиксированы в глобальном блокчейне/репозитории.

```
[CASE-MACHERET-1997-2026]
: v2026.09.03-audit
 SHA-256 ():
{
    "test_suite": "TI-ULA Raw Hash Invariance & Snapshot Timestamp Test",
    "timestamp": "2026-09-03T17:24:52.492521",
    "tested_files_count": 5,
    "results": [
        {
            "original_path": "fincombank - criminal_compressed.pdf",
            "sha256": "e55a3e64729ab5c49fc446795138c8c87e2699b23adcdcb9afe0448162a18b1a"
,
            "hash_filename": "e55a3e64729ab5c49fc446795138c8c87e2699b23adcdcb9afe0448162
a18b1a.bin",
            "snapshot_timestamp": "2026-08-19T23:02:50.673425",
            "hash_verification_passed": true
        },
        {
            "original_path": "Min Fin.pdf",
            "sha256": "473c0e7c3940384899941b77ec8aeb0edc20edf36cff71001ff155ea05b99471"
,
            "hash_filename": "473c0e7c3940384899941b77ec8aeb0edc20edf36cff71001ff155ea05
b99471.bin",
            "snapshot_timestamp": "2026-08-19T22:55:42.414946",
            "hash_verification_passed": true
        },
        {
            "original_path": "Tehnologice A©TOR_KEY=_# [ A©tor Declaration]_.pdf",
            "sha256": "c97cc380cd3132bc1ddb2fc226b3e19a6f9cff414ac8c87e004081c3319f2bde"
,
            "hash_filename": "c97cc380cd3132bc1ddb2fc226b3e19a6f9cff414ac8c87e004081c331
9f2bde.bin",
            "snapshot_timestamp": "2026-09-02T20:36:52.432561",
            "hash_verification_passed": true
        },
        {
            "original_path": "[ A©tor Declaration] .pdf",
            "sha256": "5f1f6bdfdd5e13224e117ddffcc05320b9cbdda11e324c85d2dbf2cea17c937b"
,
            "hash_filename": "5f1f6bdfdd5e13224e117ddffcc05320b9cbdda11e324c85d2dbf2cea1
7c937b.bin",
            "snapshot_timestamp": "2026-08-30T18:32:28.519622",
            "hash_verification_passed": true
        },
        {
            "original_path": ".pdf",
            "sha256": "95c1d48abf8fecd0b00b24b893eda4d45bf3e03fb9ad3991d9d7f72754e5b748"
,
            "hash_filename": "95c1d48abf8fecd0b00b24b893eda4d45bf3e03fb9ad3991d9d7f72754
e5b748.bin",
            "snapshot_timestamp": "2026-08-20T10:26:07.333443",
            "hash_verification_passed": true
        }
    ]
}
```